

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1284/2535

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมลชัย
นางสาว สุพรรณีย์ อัคคชาติกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 264

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาขับไล่จำเลยทั้งสองและส่งมอบทรัพย์สินพิพาทแก่โจทก์ โดยเสียค่าขึ้นศาลมาอย่างคดีไม่มีทุนทรัพย์ศาลชั้นต้นได้สั่งรับฟ้องของโจทก์แล้ว ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคดีที่โจทก์ฟ้องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลที่ยังขาดอยู่ก่อนหรือในวันสืบพยานโจทก์ ก่อนโจทก์นำค่าขึ้นศาลที่ยังขาดอยู่มาวางศาลให้ครบถ้วน ศาลชั้นต้นก็มีอำนาจรับคำร้องและไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ระหว่างพิจารณาได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากโรงแรมหรูและศูนย์การค้าพิพาท กับขอให้ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์วันละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะออกจากโรงแรมหรูและศูนย์การค้าพิพาท จำเลยทั้งสองให้การว่าโรงแรมหรูและศูนย์การค้าพิพาทเป็นของจำเลยที่ 2 ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น โจทก์ยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการพิจารณา โดยขอให้ศาลตั้งผู้จัดการหรือผู้รักษาทรัพย์สินพิพาทและนำเงินรายได้ทั้งหมด

มาวางไว้ต่อศาล กับห้ามจำเลยโอนยกย้ายทรัพย์สินพิพาทจนกว่าคดีจะถึงที่สุด จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้าน

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งตั้งให้นายมนัส อมรพิมลเป็นผู้จัดการทรัพย์สินพิพาท ให้นำเงินที่ได้จากกิจการมาวางศาลทุกเดือนห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินพิพาท จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะฟ้องของโจทก์ที่ยื่นต่อศาลนั้นศาลชั้นต้นยังมิได้รับไว้พิจารณา จนกว่าโจทก์จะนำค่าขึ้นศาลมาวางศาลตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด เมื่อโจทก์ยังไม่ได้เสียค่าขึ้นศาลให้ถูกต้องตามกฎหมายและตามคำสั่งศาล ศาลจึงรับคำร้องและไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ระหว่างพิจารณาไม่ได้นั้นเห็นว่า เดิมโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาขັปล้ำจำเลยทั้งสองออกจากทรัพย์สินพิพาท และส่งมอบทรัพย์สินพิพาทแก่โจทก์ โดยเสียค่าขึ้นศาลมาอย่างคดีไม่มีทุนทรัพย์ศาลชั้นต้นได้สั่งรับฟ้องของโจทก์แล้ว แม้จำเลยทั้งสองให้การว่าคดีที่โจทก์ฟ้องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ และศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคดีที่โจทก์ฟ้องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลที่ยังขาดอยู่ก่อนหรือในวันสืบพยานโจทก์ ศาลชั้นต้นก็มีอำนาจรับคำร้องและไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ระหว่างพิจารณาก่อนโจทก์นำค่าขึ้นศาลที่ยังขาดอยู่มาวางศาลให้ครบถ้วนตามคำสั่งศาลได้ เพราะศาลชั้นต้นได้รับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาตั้งแต่วันที่โจทก์ยื่นฟ้องแล้ว คำสั่งศาลชั้นต้นจึงชอบด้วยกฎหมาย ฎีกาข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ราชชนก จัมปาสุต-ประวิทย์ ขัมภรัตน์-มงคล สรรพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------